

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

1^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 223

TRAMITES Y RECORD

SENADO DE PR *VWD*

RECIBIDO 24 JUN '25 AM 11:45

INFORME DE MINORÍA

24 de junio de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO

La senadora suscribiente, previa consideración, estudio y análisis del Informe Negativo radicado por la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales el 17 de junio de 2025 contra el P. del S. 223, presenta este Informe de Minoría al amparo de la Sección 32.4 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, R. del S. Núm. 13 de 9 de enero de 2017, según enmendada, en el que se objeta la conclusión de la Honorable Comisión.

MdLSN

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 223 busca crear la "Ley para la Protección y Restauración de Dunas" a través de una enmienda al Artículo 13 de Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, conocida como la "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra".

Desde el 2007, grupos de expertos, estudiantes y voluntarios han realizado varios proyectos de restauración ecológica de las dunas costeras, en pueblos como Isabela, Camuy, Dorado, Arecibo, Loíza y San Juan.

Parte del esfuerzo para restaurar las dunas incluye plantar hileras de paletas de madera que recrean el comportamiento de las plantas y atrapan la arena en áreas específicas. Mientras se estabilizan las dunas, las paletas también ayudan al crecimiento

de vegetación. También se utilizan puentes de madera para evitar el impacto a las dunas, ya que la estabilización de estas se ve amenazada por el tránsito de vehículos y personas.

Sin embargo, en ocasiones este esfuerzo se ha visto afectado por la destrucción intencional de las estructuras de atrapamiento para la restauración, estabilización o protección de dunas.

OBSERVACIONES SOBRE EL INFORME NEGATIVO DE LA HONORABLE COMISIÓN DE TURISMO, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

Es notable señalar que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Oficina de Gerencia y Permiso (OGPe) reconocieron la intención loable del P. del S. 223 e incluso presentaron dos recomendaciones técnicas al lenguaje de la medida.

Específicamente el DDEC, reconociendo la importancia ecológica de las dunas en las costas de Puerto Rico, "manifestó no tener objeción al contenido sustantivo del proyecto por tratarse de una medida con la intención de recrear las dunas en algunos sectores y devolverles su utilidad".

Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a pesar de reconocer la intención positiva del proyecto, expresó sus reservas respecto a la conveniencia de crear una nueva ley, y recomendó fortalecer y actualizar la Ley Núm. 132 de 1968, conocida como la "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra".

El Secretario del DRNA, a través de su memorial, indujo a error a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales. El P. del S. 223, precisamente, propone enmendar el Artículo 13 de Ley Núm. 132 de 1968, sin la necesidad de crear una nueva ley. De esta forma, la objeción del DRNA carece de fundamento. Al contrario, lo que recomienda el DRNA es lo que propone la medida haciendo necesario que el Senado apruebe la misma.

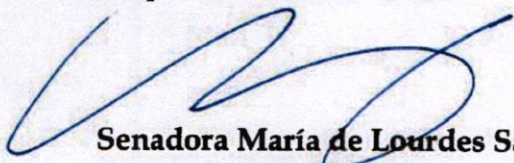
Finalmente, es errada la observación de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales en el sentido de que enmendar un artículo de una ley que ya fue modificado por otro proyecto durante la misma sesión legislativa, podría crear

"inconsistencias jurídicas y debilitar la coherencia del marco legal ambiental vigente". Esa aseveración no tiene base alguna, y menos cuando las modificaciones al artículo, propuestas por ambos proyectos, son distintas y no confligen una con la otra.

CONCLUSIÓN

Ante la realidad de que el DDEC manifestó no tener objeción al proyecto, la reserva del DRNA fue atendida en la medida, y no existe impedimento legislativo o legal alguno para la enmienda propuesta a la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, entiendo que la recomendación de no aprobación del P. del S. 223 esta errada, y se debió proceder a recomendar la aprobación del mismo.

Respetuosamente sometido,



Senadora María de Lourdes Santiago Negrón
Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño